

0009422-36.2012.8.26.0565

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... que instalou no veículo produto de furto.

Por sua vez, o policial militar Leandro Dantas de Macedo atestou que na época foi informado via rádio sobre furto em andamento em residência. No local havia cerca de cinco pessoas e o veículo descrito na denúncia estava no interior dessa residência. O carro estava com as placas trocadas, mas pelo número de chassis conseguiu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009422-36.2012.8.26.0565 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009422-36.2012.8.26.0565

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Ofício - 111/2012 - 3º Distrito Policial de São Caetano do Sul, 2134/2012 - Não Informado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL REIS DE SOUZA

VISTOS.

MICHEL REIS DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 311, "caput", do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, em data incerta, no período compreendido entre os dias 18 de dezembro de 2011 e dia 09 de janeiro de 2012, em horário e local incertos, nesta cidade e comarca da Capital, adulterou sinal identificador do veículo Fork/Ka, placas originais ERC-0158.

A denúncia foi recebida em 09 de agosto de 2019 (fls. 454/456), o réu foi citado (fls. 496) e apresentou defesa preliminar (fls. 500/502).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas comuns (fls. 536/537 e 576/577). O réu não foi interrogado, eis que revel.

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 580/583). Ao seu turno, a Defesa requereu o desentranhamento do interrogatório realizado em sede inquisitiva, a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a aplicação de pena mínima e o direito de recorrer em liberdade (fls. 590/599).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de MICHEL REIS DE SOUZA, porque praticou o delito previsto no artigo 311, "caput", do Código Penal.

O réu não foi interrogado em Juízo, eis que revel. Em sede inquisitiva, a fls. 390, o réu admitiu a prática do crime, dizendo que trocou as placas do veículo Ford KA, transformando-o num "dublê" de placas, após ter avistado outro veículo com as mesmas características e ter mandado confeccionar as placas adulteradas, que instalou no veículo produto de furto.

Por sua vez, o policial militar Leandro Dantas de Macedo atestou que na época foi informado via rádio sobre furto em andamento em residência. No local havia cerca de cinco pessoas e o veículo descrito na denúncia estava no interior dessa residência. O carro estava com as placas trocadas, mas pelo número de chassi conseguiu constatar que era produto de crime de furto. O veículo estava sendo usado pelos furtadores e todos os cinco agentes foram detidos. Não conhecia o réu Michael até então. Não se recordou se o réu admitiu algo sobre o furto do veículo ou a adulteração das placas. Não houve apreensão de petrechos utilizados para adulteração de placas naquele momento. Pelo que se recordou, havia dois menores envolvidos na ocorrência.

Ao seu turno, o policial militar Augusto Altair Cuba atestou que não se recordava dos fatos, em razão do tempo decorrido.

A ação é improcedente.

Com efeito, embora em sede inquisitiva o réu tenha admitido a prática do crime, é certo que a confissão não pode ser o único elemento a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido, tem-se que o policial militar Leandro Dantas, ouvido em Juízo, tão somente relatou sobre a abordagem relacionada ao delito de furto, no qual cinco agente utilizavam o veículo que era produto de crime anterior e estava com as placas adulteradas, mas nada conseguiu apurar sobre a adulteração em si.

Já o policial militar Augusto Altair, em razão do tempo decorrido, nada se recordou sobre os fatos.

Não fora isso, resta dúvida ainda sobre a materialidade delitiva, uma vez que não foi juntado aos autos o laudo pericial do veículo descrito na denúncia, que comprovasse a adulteração ali mencionada.

Desta forma, tem-se que a absolvição é medida de rigor, ante a dúvida imposta.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação e ABSOLVO MICHAEL REIS DE SOUZA, qualificado nos autos, da acusação de infração ao artigo 311, "caput", do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA